TRIBUNALE DI ROMA

V SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, sezione V civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri Magistrati:

Dott. Lorenzo Pontecorvo **Presidente**

Dott. Luigi Cavallo **Giudice**

Dott. Fabio De Palo **Giudice rel.**

riunito in camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 737 c.p.c., nel procedimento iscritto al n. 17574/2022 V.G. il presente

DECRETO

sul ricorso proposto da

Parte_1 , *Parte_2* *Parte_3* *Parte_4*
[...] *Parte_5* *Parte_6* *Parte_7*

con gli avv.ti Davide Mensa, *Parte_7* e Adriano Pistilli RICORRENTI

nei confronti di

CP_1

con l'avv. Antonio Fabrizi RESISTENTE

e

Controparte_2 RESISTENTE

Con l'avv. Giulio Mancini

*****

I ricorrenti – nella qualità di partecipanti al condominio di via Gargano n. 9 in Roma – hanno chiesto – in via principale – la nomina di un amministratore giudiziario per la gestione del condominio e – in via subordinata – la nomina di un "amministratore giudiziario *ad acta"* per l'esecuzione di lavori manutentivi urgenti sul fabbricato ai sensi dell'art. 1105, quarto comma, cod. civ..

Hanno dedotto – a sostegno – che la compagine condominiale è costituita da sette partecipanti e che l'amministrazione del fabbricato non è demandata ad un distinto organo gestoreo, di talchè appare necessaria la nomina di un amministratore giudiziario per far fronte alle numerose incombenze gestorie.
Hanno inoltre dedotto che nel corso degli ultimi anni le parti esterne del fabbricato hanno subito un rilevante ammaloramento (in particolare, *"i balconi subivano il distacco di vistosi pezzi di intonaco, visibile anche dalle strade o da aree ad uso pubblico con evidente lesione del decoro estetico – architettonico dello stabile"*: cfr. pag. 3 del ricorso) al punto da richiedere la convocazione di alcune assemblee tenutesi nel 2018 (oltre ad una più recente nel 2021) al fine di deliberare un intervento straordinario manutentivo che tuttavia non è mai stato varato visto il mancato raggiungimento delle relative maggioranze.
La *CP_1* – nel costituirsi – ha contestato la sussistenza di una situazione di inerzia ass a nomina dell'amministratore e dedotto che, essendo il condominio composto da sette condomini, tale nomina non è obbligatoria.
Ha inoltre dedotto – con riferimento alla domanda subordinata – che le parti ammalorate, in quanto balconi aggettanti, costituiscono oggetto di proprietà esclusiva e non svolgono alcuna funzione estetica – decorativa del fabbricato, sicchè le opere manutentive devono essere eseguite a cura e spese dei rispettivi proprietari.
Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso.
Controparte_2 – nel costituirsi – ha chiesto il rigetto delle domande in quanto, per alcuna situazione di inerzia legittimante l'intervento surrogatorio del Tribunale nella nomina di un amministratore giudiziario e, per altro verso, appare insussistente la dedotta inderogabile necessità di eseguire le predette opere manutentive.

All'udienza del 3.10.2023 – fissata per la discussione – le parti si sono riportate ai rispettivi atti introduttivi ed il giudice delegato ha riservato al Collegio la decisione.

Il Tribunale – sulla base di tali brevi premesse – ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

L'istanza di nomina di un amministratore giudiziario per la gestione del condominio non può trovare accoglimento per l'insussistenza dei presupposti ex art. 1129, primo comma, cod. civ. legittimanti l'intervento surrogatorio dell'autorità giudiziaria.

Invero, la compagine condominiale – come pacificamente dedotto dalle parti – è formata da sette condomini, mentre l'art. 1129, primo comma, cod. civ. prescrive che *"Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario"*.

Sul punto, deve essere condiviso il costante orientamento di questo Tribunale secondo cui *"La facoltà di adire il Tribunale per chiedere la nomina di un amministratore del Condominio, a prescindere dai motivi per cui non vi abbia provveduto direttamente l'assemblea, è data al singolo comproprietario (o all'amministratore uscente) nel solo caso in cui il CP_3 sia composto da più di otto condomini. Il limite numerico si giustifica, in quanto solo per i C una certa dimensione il legislatore ha ritenuto necessaria la figura dell'amministratore ed ha voluto approntare uno specifico strumento per conseguire la nomina ope judicis, in mancanza di una delibera assembleare. Nei riguardi dei Condomini di minori dimensioni, la scelta di dotare o meno il Condominio di un amministratore è*

rimessa all'assemblea, e non è possibile invocare l'intervento sostitutivo dell'autorità giudiziaria ex art. 1129, primo comma, cod. civ: cfr. decreto n. 1428/2017).

La domanda di nomina giudiziale di un amministratore *ad acta* per l'esecuzione di lavori urgenti ai sensi dell'art. 1105, quarto comma, cod. civ., deve essere parimenti rigettata.

E' bene innanzitutto evidenziare che i ricorrenti hanno genericamente richiesto un intervento giudiziale per l'esecuzione di lavori urgenti sulla "facciata condominiale".

Emerge in realtà – dalla stessa documentazione fotografica versata in atti – che l'indifferibilità degli interventi atterrebbe piuttosto alla messa in sicurezza dei c.d. frontalini dei balconi.

Deve premettersi in proposito che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, "*Mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ex art. 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato o destinati al servizio di esso, i rivestimenti dello stesso devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente ed essenziale funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole*" (cfr. Cass. nn. 10848/2020, 6624/2012, 14576/2004).

Emerge tuttavia nella fattispecie la mancanza di effettivi riscontri sulla *contestata* funzione estetica – decorativa di tali frontalini (essendosi i ricorrenti limitati alla produzione di alcune fotografie inidonee a provare tale funzione).

Ne consegue che il preteso provvedimento di nomina non può essere concesso in quanto l'ambito applicativo dell'art. 1105 cod. civ. è circoscritto soltanto ad interventi da eseguirsi sulla *cosa comune* (restando certamente impregiudicato il diritto dei ricorrenti all'accertamento di tale funzione estetica – con le relative conseguenze – nell'ambito però di un differente procedimento di natura contenziosa).

La diversa natura – non contenziosa – del presente giudizio induce comunque ad escludere una statuizione sulle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

nulla sulle spese.

Roma, 10.10.2023

Il Presidente